



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001067/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Sra. Jueza de Cámara Dra. Cintia Graciela Gómez, constituido así el tribunal en virtud de lo dispuesto por el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"MENDOZA, MARIA JUANA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001067/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 61, contra la sentencia de fs. 56/58 vta.

El recurso se concede a fs. 62 y a fs. 65 la Cámara Federal de la Seguridad Social ordena la remisión de la presente causa al Juzgado de origen. Ya en esta instancia, a fs. 69 el Sr. Fiscal General contesta la vista corrida, se expresan agravios a fs. 72/74 vta., se contestan a fs. 77/79 bis vta. y quedan estos autos en estado de resolver a fs. 80 vta.



II- a) Que agravia a la apelante la tasa de interés activa fijada y la movilidad resuelta contrariando lo establecido por la CSJN en los autos "Casella" y "Brochetta". Hace reserva del caso federal.

b) Que la actora contesta agravios y solicita que se declare desierto el recurso interpuesto, o su rechazo.

III- Que la actora, beneficiaria de una jubilación nacional otorgada conforme el régimen instituido por la ley 22955, promueve demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste y movilidad de los haberes del accionante conforme las disposiciones contenidas en la ley 22955, con más el pago de retroactivos e intereses a tasa activa.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo" en fecha 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- Que los agravios expresados encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "GOROSTIAGA, RAQUEL SUSANA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000587/2006, sentencia del 14/09/2015), a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001067/2009/CA1

Consecuentemente, corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de la apelación deducida en autos.

VI- Que las costas de la presente instancia deben ser impuestas por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% y los correspondientes al de la actora en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CAMARA BUROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en los autos "GOROSTIAGA, RAQUEL SUSANA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000587/2006, sentencia del 14/09/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en



un 30% y los correspondientes al de la actora en un 25%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gómez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante, y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

Fecha de firma: 21/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3468934#172961192#20170323075036079



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001067/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 21 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en los autos "GOROSTIAGA, RAQUEL SUSANA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000587/2006, sentencia del 14/09/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% y los correspondientes al de la actora en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

